

NOR AZLINA BINTI ABDULLAH
lawan
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Pengerusi),, YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel)]

Pada: 22 September 2023 / 6 Rabiul Awal 1445H

Kes Rayuan No. 10000-043-0008-2020
[Permohonan Pengisytiharan Status Agama]

Peguam Syarie Perayu : *Tiada*

Peguam Syarie Responden : *Tuan Mior Amirul Afiq bin Mior Halim*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 22/1/2020 untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. 10300-04300336-2015.

[2] Pada 22/2/2021, Perayu telah membuat penerimaan Borang MS 30 dan memfailkan Alasan Rayuan pada 1/3/2021 serta Rekod Rayuan pada 19/3/2021. Rekod Rayuan juga telah diserahkan kepada Responden pada 19/3/2021.

[3] Oleh kerana Perayu telah lewat sehari menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden, Mahkamah telah mengarahkan Perayu untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Serah Notis Rayuan. Walau bagaimanapun Perayu telah gagal melaksanakan arahan mahkamah tersebut dan Mahkamah telah mengeluarkan Notis Tangguhan yang terakhir kepada Perayu pada 10/8/2023. Responden telah memohon kos sebanyak RM1000.00 dalam permohonan ini.

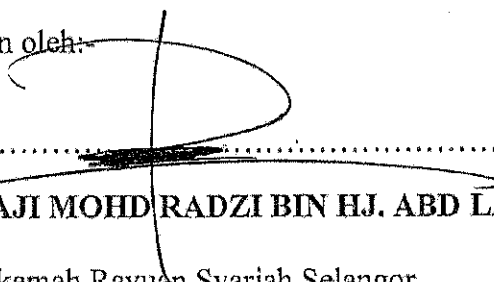
[4] Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no. **10000-043-0008-2020** atas alasan Perayu sudah tidak berminat meneruskan rayuan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan Notis Tangguhan Terakhir kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. **10000-043-0008-2020 DIBUANG.**
2. Perayu diperintahkan membayar kos sebanyak RM1000.00 kepada Responden.

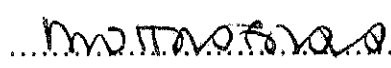
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

- 
-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.